

(๒) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๐-๘๒๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๖-๓๙๗

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๒-๓๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๓-๔๘๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๕-๔๒๗

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๗-๒๙๓

(๓) คำขอของผู้อุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๖

(๔) ข้อที่ได้กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๓-๘๒๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๗-๓๙๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๒-๓๕๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๙-๔๙๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๗

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๓-๒๙๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๘-๒๙๙

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๐-๔๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๗-๑๑๐๘

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น
แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๙

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๘

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระ
อันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๔-๘๒๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๙-๔๐๐

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๘-๑๑๑๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๔-๒๙๕

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๙-๓๐๑

๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๐-๔๐๑

๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๓๔-๘๓๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๐-๔๐๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๑

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๖



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๓๗-๘๓๘

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๖๑-๓๖๒

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๑-๑๑๑๒

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๑

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๙๖

๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๓๘-๘๔๓

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๒

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๒

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๓-๑๑๑๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๑

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๓๕๓

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๘๔๓-๘๔๕

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๔๐๓

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๓๒

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๙๗

๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๔๕-๘๕๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๓-๔๐๗

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๒-๓๖๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๙๓-๕๐๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๑๕-๑๑๒๑

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๒-๔๓๕

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๙๗-๒๙๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๐๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๔-๓๕๗

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ให้คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งคัดค้านเอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีอีกฝ่ายยื่นต่อศาล ก่อนที่จะมีคำสั่ง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอโอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าไม่สามารถโอนสิทธิการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในบาร์ชาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏตามสำเนาใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยส่งสำเนาคำชี้แจงดังกล่าวแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านก่อนที่จะมีคำสั่ง แต่ศาลปกครองชั้นต้นกลับส่งคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพร้อมกับการส่งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยวินิจฉัยว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขอ



ต่อใบอนุญาตและคำขอโอนกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหมดสิ้นไปแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นสมควรยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการตั้งกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๕๓/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พองแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๓-๘๕๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๐๒-๕๐๓
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๒๓-๑๑๒๖
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๐๐-๓๐๑
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๐๖-๓๐๘
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๙-๓๖๑

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๕-๘๕๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๖๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๒๖
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๓๘-๔๔๒
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๐๑-๓๐๒

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๕๖-๘๕๗
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๐๘-๔๐๙
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๐๓-๕๐๕

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแรงงานภาคเกษตรของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องกำหนดอายุและพื้นความรู้ขั้นต่ำสำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการอบรมพัฒนาเท่านั้น มิใช่การจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแต่อย่างใด จึงไม่อาจนำกรณีการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกรทำกินมาเปรียบเทียบกับโครงการนี้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ การที่หน่วยงานทางปกครองที่เกี่ยวข้องกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงไม่ถือว่าเป็นจำกัดสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทำกินของผู้ฟ้องคดี และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุและการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนโครงการการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ และบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนงาน กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติงาน พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณ กำกับดูแลการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติเห็นชอบกรอบการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยการจัดหาพื้นที่รองรับผู้สำเร็จการอบรม



หลักสูตรระยะยาว คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ดังนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) อายุยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (๓) จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป (๔) ไม่มีเงินเดือนประจำ (๕) ผู้สมัครและครอบครัวตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง... โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้โดยผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ และเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและจะเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต หลังจากนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑) สัญชาติไทย ๒) ประสงค์เป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ๓) อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ๔) จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป... แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการเห็นว่า ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่ว่าต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสีที่จะได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเฉพาะส่วนที่มีข้อความกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการว่าต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤตแรงงานภาคเกษตรของไทย ซึ่งกำลังมีปัญหาด้านคนรุ่นใหม่ในภาคเกษตร ที่ปรากฏข้อมูลว่าแรงงานในภาคเกษตรล้วนมีอายุเฉลี่ยประมาณ ๕๐ ปี จึงต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าวโดยเร็ว ด้วยการมุ่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นการจัดเตรียมกำลังคนในอนาคตรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเกษตร การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร โดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำนโยบายตามโครงการ



ดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับอนุมัติในหลักการ การก่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ โดยการจัดพื้นที่รองรับผู้ที่สำเร็จการอบรมโดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ เป็นกลไกหนึ่งในการจัดทำ โครงการดังกล่าว ผ่านอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ถือเป็นการพิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับ ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นการกำหนดกิจการและระเบียบการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๑๙ (๔) (๗) และ (๑๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๙ การดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรมใหม่ ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็น ผู้ที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมจะเป็นกำลังแรงงานภาคการเกษตรในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต แรงงานภาคเกษตรของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องกำหนดอายุและพื้นความรู้ ขั้นต่ำสำหรับผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการอบรมพัฒนาเท่านั้น มิใช่การจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ เป็นคนละเรื่องกับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ให้เกษตรกรทำกิน จึงไม่อาจนำกรณีของทั้งสองเรื่อง ดังกล่าวมาเปรียบเทียบว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๓๐^๒ ของรัฐธรรมนูญ

^๑ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๙

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.๙

๑.๙

(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

๑.๙

๑.๙

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช่าและเช่าซื้อที่จะทำกับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน

๑.๙

๑.๙

(๑๒) กำหนดกิจการและระเบียบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง กับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

^๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้นได้ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖^๓ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตามสิทธิที่พึงมีอยู่เดิม การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ดังกล่าว จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคน นอกจากนั้น คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ก็เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๖ ของระเบียบข้างต้นได้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่แสดงไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งสรุปได้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการที่จะต้องรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคตอันใกล้ที่มีแนวโน้มลดจำนวนลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๐ และอายุเฉลี่ยของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรขาดการพัฒนาความรู้และทักษะ ทำให้ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

^๓ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๖ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๕ ได้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

(๓) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต

(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถประกอบการเกษตรได้

(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

(๗) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด



ให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้ ผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ และเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติตามความจำเป็นขั้นต่ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเฉพาะกิจดังกล่าวเท่านั้น หากไม่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดเช่นนั้น โครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองย่อมไม่อาจดำเนินการให้บรรลุผลได้เลย อีกทั้ง บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการดังกล่าวก็ยังมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยยังคงต้องยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน ประกอบกับพื้นที่รองรับผู้เข้าโครงการตามหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๖๕ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา ในขณะที่พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในเขตอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ถึง ๑๑๔,๙๑๑.๒๕ ไร่ ขนาดของพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อเทียบกับประโยชน์ของประเทศในการจัดทำโครงการตามหลักสูตรดังกล่าว นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม จึงเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอายุเกินยี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป จึงไม่ถือว่าเป็นจำกัดสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทำกินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบคน และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องอายุและการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๓/๒๕๖๒)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป เมื่อมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม



โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ และเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย รวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงมีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้นนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษอาบรมต่อนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐



ดังนั้น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังกล่าว ในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบประกาศดังกล่าวจึงได้มีหนังสือขอหลักฐานทางการศึกษามูลนิธิของผู้ฟ้องคดี ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แจ้งความประสงค์ว่าจะสมัครเข้าเรียน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ถึง ๓.๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกีดกันนักเรียนในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ซึ่งมีระบบการเรียนและการประเมินผลการศึกษา เพื่อให้เกรดที่แตกต่างไปจากระบบโรงเรียนทั่วไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับ



คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เดิมชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ อีกทั้งกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากผลการเรียนของนักเรียนเป็นหลักโดยไม่มีระบบโควตาได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการของแต่ละโรงเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าจ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและการอยู่ประจำ และเนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสี่^๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษารวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง จึงมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจแตกต่างจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

^๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น



จึงมิใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดี อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรคหนึ่ง^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับของโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งหลาย รวมถึงระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) เพื่อใช้วัดและแสดงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถสูงกว่าและมีประวัติการเรียนที่ดีกว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ต่ำกว่า นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่านักเรียนโดยปกติทั่วไป และโดยที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยหากสอบเข้าเรียนได้แล้ว สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจที่จะนำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ การที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้นักเรียนเฉพาะประเภทที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ เท่านั้น ที่มีสิทธิสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงมิใช่การกระทำตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงไม่มี

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรม
ต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home school)
และนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่ำกว่า ๓.๕๐
อันจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างไรก็ดี ประกาศดังกล่าวในส่วนที่นำคะแนนเฉลี่ยสะสมมากำหนด
เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๖๓)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๗๓-๘๗๕

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๗๓-๘๗๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๒๓-๔๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๗๖-๓๗๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๕๑๕-๕๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐-๒๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๗๘-๔๘๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๓๑๖-๓๒๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๗๖-๓๘๑

๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๘๒-๘๘๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๒๖-๓๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๘๘-๕๐๕



๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๔๒๘-๔๓๔

๖. หลักความได้สัดส่วน

- การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองอันเป็นระบบบริการสาธารณะที่กระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้าง

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้อำนาจของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ซึ่งกำหนดการแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนเทอดพระเกียรติให้ทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ทั้งขาเข้าและขาออกแล้ว โดยคณะกรรมการฯ กำหนดด้วยว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต้องเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดการก่อสร้างจุดกลับรถดังกล่าวจากเดิมสะพานลอยกลับรถเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ โดยไม่ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การจัดทำบริการสาธารณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด การแก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟกับถนนเทอดพระเกียรติที่ใช้สำหรับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติมุ่งสู่ถนนสิรินธร โดยการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบริเวณหน้าวัดสนามใน ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน

แต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยประชาชนได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด การที่การทางรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างทางกลับรถ บริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร และก่อสร้างอุโมงค์กลับรถที่คลองบางกอกน้อยมีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติ ๗๘๐ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร การกระทำของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับการแก้ไขปัญหาดูจุดกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติปรากฏว่าจุดก่อสร้างอุโมงค์กลับรถที่คลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้สร้างสะพานลอยกลับรถ เมื่อการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จแล้ว หากต้องสร้างสะพานลอยกลับรถตามคำขอของผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นการสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกัน การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่างบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ไม่มีประโยชน์ที่จะก่อสร้างสะพานลอยกลับรถตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงให้สร้างสะพานลอยกลับรถเฉพาะเส้นทางขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธรเท่านั้น

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เสนอ หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ในระหว่างการก่อสร้างปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปรับแบบการก่อสร้างจุดกลับรถเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี สำหรับกลับรถขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติ



ออกสู่ถนนสิรินธร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินและพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชรินภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้เวลาเดินทางเพียง ๓๐๐ เมตร ก็สามารถออกสู่ถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟ โดยผ่านจุดข้ามทางรถไฟได้โดยสะดวก แต่การดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุให้ต้องมีการปิดและเปลี่ยนเส้นทางเดินรถในช่วงถนนเทอดพระเกียรติเชื่อมกับถนนสิรินธร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในอำเภอบางกรวยได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร เนื่องจากในการจราจรขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติสู่ถนนสิรินธรนั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งเหนือวิ่งไปทางหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไปใช้ทางลอดกลับรถร่วมกับการจราจรจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งใต้เพื่อมาใช้ถนนเทอดพระเกียรติเดิมออกสู่ถนนสิรินธร รวมระยะทางไปกลับจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง ๕ กิโลเมตร สำหรับการจราจรขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าถนนเทอดพระเกียรตินั้น ผู้สัญจรจะต้องใช้ถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งใต้ไปใช้ทางลอดกลับรถที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย แล้ววิ่งกลับมาทางถนนเลียบบางทางรถไฟฝั่งเหนือ เพื่อมาใช้ถนนเทอดพระเกียรติเดิม รวมระยะทางไปกลับเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ ๒ กิโลเมตร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการจราจร เนื่องจากจุดกลับรถนี้มีช่องจราจรเพียง ๑ ช่อง และรัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ประกอบกับการปิดถนนเทอดพระเกียรติบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟเดิมนั้น ทำให้การจราจรเข้าออกสู่ถนนสิรินธรต้องเพิ่มระยะทางเกือบ ๗ กิโลเมตร ผู้สัญจรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงไม่เหมาะสม ควรสร้างสะพานกลับรถในจุดที่ห่างจากจุดเดิมไม่มาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับการปิดและเปลี่ยนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรติเชื่อมถนนสิรินธรและแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างสะพานลอยกลับรถยกระดับที่มีลักษณะเป็นเกือกม้าจำนวน ๒ สะพานลอย ที่เส้นทางขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติไปถนนสิรินธรที่สถานีบางบำหรุ และที่เส้นทางขาเข้าจากถนนสิรินธรไปถนนเทอดพระเกียรติที่ริมสะพานบางกอกน้อย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน แม้จะเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอันที่จะจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของรัฐก็ตาม แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการรถไฟซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยในส่วนของจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ นั้น นอกจากต้องทำการศึกษถึงความเหมาะสมของโครงการและออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชนด้วย โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการได้ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการ วิธีการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาตามหลักวิชาการและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการทำถนนเลียบแนวเขตทางรถไฟทั้งสองด้าน พร้อมทั้งทำสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) และข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการ

^๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย

ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้โครงการหรือกิจการนั้นจะต้องแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

